

{تقرير كشف وخبرة}

محكمة صلح عين الباشا / تنفيذ محكمة صلح عين الباشا

القضية رقم 2023/20 انايات (تنفيذ)

بناءً على إنتخابي خبيراً من قبل سعادة رئيس تنفيذ محكمة صلح عين الباشا سعادة القاضي مراد بيك أبو دعيج الأكرم، قمت بالحضور إلى محكمة صلح عين الباشا بتاريخ 2023/7/9 وقام سعادة القاضي مراد بيك أبو دعيج الأكرم بإفهامي المهمة المنقولة إلي وهي: (إجراء الخبرة و وضع اليد على حصص المحكوم عليه في الشقة رقم (101) المقامة على قطعة الأرض رقم 1715 حوض رقم (9) أم صفاتين قرية عين الباشا من أراضي شمال عمان، وتقدير قيمة حصص المحكوم عليه في تلك القطعة ووصفها وصفاً شاملاً ودقيقاً، وبيان ما عليها من إنشاءات وأبنية وتقدير قيمة تلك المنشآت والأبنية وبيان سعر المتر المربع فيها وبيان شاغلها وتصويرها فوتوغرافياً).

وقمت بأداء القسم القانوني بأن أقوم بالمهمة الموكولة الي بكل صدق وأمانة وأخلاص، وقمت بالإفصاح بأنه لا يوجد ما يحول دون قيامي بالخبرة المطلوبة ولا يوجد لي أية علاقة مع كافة أطراف الدعوى أو الهيئة الحاكمة.

وبتاريخ 2023/7/9 قمت بإجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى بمرافقة مأمور التنفيذ الأستاذ رضوان قطيشات ووكيل الجهة المدعية الأستاذ محمود الحيارى، وقد تبين ما يلي:

- 1- المبرزات وهي سند التسجيل ومخطط الأراضي والمخطط التنظيمي تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع العقار موضوع الدعوى من جهة أخرى.
- 2- المحكوم له: - المؤسسة العامة لتنمية أموال الأيتام ووكيلها الأستاذ محمود الحيارى.
- المحكوم عليه: نائل موسى علي الفواعير.

3- وصف العقار موضوع الدعوى: وهو عبارة عن الشقة رقم (101) المقامة على قطعة الأرض رقم (1715) من الخوض رقم (9) أم صفتين أراضي قرية عين الباشا التابعة لمديرية أراضي شمال عمان، وهي الشقة الغربية من الطابق الأرضي عدا سطحها.

ويبلغ مساحة هذه الشقة حسب سند التسجيل العائد للمحكوم عليه نائل موسى علي الفاعوري (150م²).

وهذه الشقة مكونة من صالة ضيوف واسعة يتبعها حمام لصالة الضيوف وصالة الضيوف هذه محدثة؛ حيث أن الأرضيات من السيراميك والجدران عليها ديكورات خشبية وديكورات من الجبس بورد وحمام صالة الضيوف محدث ومكون من طقم حديث، وصالة الضيوف متصلة مع موزع لباقي أرجاء العقار، حيث أن هذا الموزع محدث والأرضيات مكونة من السيراميك ويوجد غرفة معيشة واسعة تشطيبها متوسط؛ حيث أن الأرضيات بلاط بلدي والجدران مدهونة أملشن، ويوجد حمام عائلي تشطيب عادي، ويوجد مطبخ تشطيب عادي؛ حيث أن الأرضيات والجدران سيراميك ويوجد فيه خزانين سفلية، ويوجد غرف نوم عدد (2) وحمام عائلي تشطيبها عادي.

والمبنى الموجود ضمنه العقار موضوع الدعوى يحمل الرقم (2) حسب ترقيم بلدية عين الباشا، وهذا المبنى مكون من طابقين؛ طابق أرضي وطابق أول وهو مقسم على نظام طوابق وشقق؛ حيث أن الشقة موضوع الدعوى ورقمها (101) موجودة ضمن الطابق الأرضي حيث الواجهة الأمامية مكونة من الحجر وقطعة الأرض المقام عليها المبنى رقم (2) والعقار موضوع الدعوى منظمة تنظم تجاري طولي وتبلغ مساحتها (510م²).

وتقع وسط مدينة عين الباشا بالقرب من مركز صحي عين الباشا وإلى الجنوب منه مسافة حوالي (100م) وكذلك تقع بالقرب من مسجد العباس بن عبد المطلب.

وعمر العقار موضوع الدعوى حوالي (20) سنة، وكافة الخدمات العامة متوفرة ويقع العقار على مقربة من الشارع الرئيسي ويبعد عنه حوالي (50م).



4-وقت إجراء الكشف، العقار مشغول من قبل زوجة المرحوم المدعى عليه؛ نائل موسى علي الفواعير وأطفالها.

5-التقديرات: بناءً على الأوصاف السابقة للعقار موضوع الدعوى وموقعه وتوفر الخدمات وعمر البناء ودرجة التشطيبات وتنظيم قطعة الأرض المقام عليها العقار؛ حيث أن تنظيمها تجاري طولي، وبعد مقارنة العقار موضوع الدعوى مع العقارات المجاورة والمشابهة لها؛ فإنني أقدر قيمة المتر المربع الواحد من هذا العقار بمبلغ وقدره (280) دينار.

وبما أن مساحة الشقة موضوع الدعوى تبلغ (150)م²؛ فيكون مجموع قيمة هذه الشقة =

(280) دينار * (150)م² = (42000) دينار (اثنان وأربعون ألف دينار) شاملاً ما يصيب الشقة موضوع الدعوى من أرض العقار.

- افصح: أفصح بأنه لا يوجد ما يحول دون قيامي بخبرتي ولا يوجد لي أي علاقة مع كافة أطراف الدعوى أو الهيئة الحاكمة.

.. مرفقاً عدد من الصور الفوتوغرافيا.

وهذه خبرتي تحريراً في 6 / 8 / 2023

الخبير المقدر العقاري

ماهر حسين الصهادي







20